

1516493-75.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2192935/2020 - 38º D.P. VILA AMALIA, 12851802 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2745/20/335

- 38º D.P. VILA AMALIA, 1289/20/138 - 38º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1516493-75.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516493-75.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2192935/2020 - 38º D.P. VILA AMALIA, 12851802 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2745/20/335

- 38º D.P. VILA AMALIA, 1289/20/138 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2192935 - 38º D.P.

VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARIO AUGUSTO DIAS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

MARIO AUGUSTO DIAS JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 porque, no dia 6 de agosto de 2020, por volta das 2h10, durante calamidade pública, decorrente da Pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Alcides Cintra Bueno Filho, nº 146, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 48 porções de cocaína (pesando 15,3 gramas), 57 porções de cocaína em forma de "crack" (pesando 3,8g), bem como 36 porções de maconha (pesando 78,8g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 88/91).

Recebida a denúncia (fls. 106), foi o réu citado (fls. 131). Apresentou resposta à acusação (fls. 134). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo, a sua redução nos termos do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e o regime prisional aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, permitindo-se o recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletins de ocorrência (fls. 7/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação (fls. 14/17) e laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 151/153).

O réu permaneceu calado na fase policial (fls. 6).

Em juízo, Mario negou o tráfico de drogas. Compareceu ao ponto de vendas apenas para comprar maconha. Quando policiais militares chegaram ao local, resolveu fugir. Eles apreenderam apenas uma porção da droga e o acusaram de ser o seu proprietário. Não viu o estojo que lhe foi atribuído. Ao tempo dos fatos cursava para ser auxiliar de veterinário.

O policial militar Samuel Freitas Gonçalves declarou ter avistado um pequeno grupo de pessoas, dentre elas o acusado. Com a aproximação da polícia, o réu correu e livrou-se da bolsinha que trazia consigo. Foi preso em flagrante. No interior daquela bolsa havia porções de crack e de algumas outras drogas, além de algum dinheiro. Reconheceu Mario Augusto nesta audiência.

O PM Afonso Henrique de Oliveira confirmou o depoimento do parceiro Samuel. Em patrulhamento avistaram um grupo de cerca de três pessoas. Todas correram ao perceber a chegada da polícia. Foi quando visualizaram o réu atirando um estojo ao chão e fugindo correndo. Logo ele foi detido. Informalmente confessou o tráfico de drogas e a propriedade daquele estojo, em cujo interior havia porções de crack, cocaína e maconha, além de certa quantia em dinheiro.

A condenação é de rigor.

Os policiais militares Samuel Freitas Gonçalves e Afonso Henrique de Oliveira narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Presenciaram, pois, quando o réu se livrou de um estojo que trazia consigo e tentou fugir correndo. Dentro

daquele estojo havia porções de maconha, crack e cocaína, além de algum dinheiro, certamente produto do tráfico. Quando entrevistado, Mario Augusto confessou a venda de drogas.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

A negativa do réu, nesse contexto, restou isolada, sem respaldo algum, não merecendo crédito frente a contundente prova acusatória.

Está evidenciado o tráfico de drogas. A quantidade de droga apreendida, a diversidade de substâncias e a forma de acondicionamento, somados à apreensão de dinheiro não deixam dúvida sobre o intuito mercantil.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Estabelece-se sua pena-base no piso mínimo, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Mario tinha menos de 21 anos ao tempo do crime. As penas, contudo, não podem ser reduzidas para aquém do mínimo, consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Deixa-se de aplicar a agravante articulada na denúncia. Não há nos autos prova do nexo de causalidade entre a situação objetiva de calamidade pública e a prática do crime. Nesse sentido: Apelação nº 1002455-42.2019.8.26.0005, 1º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Andrade Sampaio.

É caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

O réu é primário e não tem antecedente criminal. Não há nos autos, além da própria conduta objeto desta ação penal, indicativo hábil a demonstrar que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à prática de crimes. Destarte, considerando a quantidade de drogas apreendidas, aplica-se a causa de redução no grau intermediário, de 1/2, tornando definitivas as penas, na ausência de outras causas legais modificadoras, em 2 anos, 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos “erga omnes”, vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes Hediondos.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o “quantum” de pena e a primariedade, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito), estabeleço o regime prisional aberto.

Por fim, presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, aplicando ainda outros 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar MARIO AUGUSTO DIAS JUNIOR, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, “caput”, c.c o §4º da Lei 11.343/2006 às penas de 2 anos, 6 meses de reclusão e 250 dias-multa em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e mais dez dias multa.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos para a decretação preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos valores apreendidos.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA